

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA MAREL TERMAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. LIZBETH MAYALETSI LÓPEZ CASTILLO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA" Y POR LA OTRA PARTE Y POR SU PROPIO DERECHO EL C. RAUL EVERARDO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CLIENTE", Y QUE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. Declara "LA EMPRESA", a través de su representante legal:

- a) Ser una persona moral correctamente constituida conforme a la legislación mexicana, como consta en la Escritura Pública número 57,798, con fecha del 21 de mayo del 2020, pasada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115 de Guadalajara, Jalisco.
- b) Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para llevar a cabo el acto jurídico del presente instrumento, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 40,903, con fecha del 12 de junio del 2023, pasada ante la fe del Licenciado Hernán Gascón Hernández, Notario Público número 36 de Guadalajara, Jalisco, y que estas no le han sido eliminadas, revocadas o eliminadas de ninguna forma al momento de llevar a cabo la realización del presente contrato.
- c) Esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **MTE200610NY6** ("M", "T", "E", DOS, CERO, CERO, SEIS, UNO, CERO, "N", "Y", SEIS).
- d) Que su domicilio se encuentra ubicado en la Calle Antonio Valeriano número 3320, Colonia Chapalita, C.P 44500 en Guadalajara, Jalisco.
- e) Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores contenidas en este contrato.

II. Declara "EL CLIENTE", por su propio derecho:

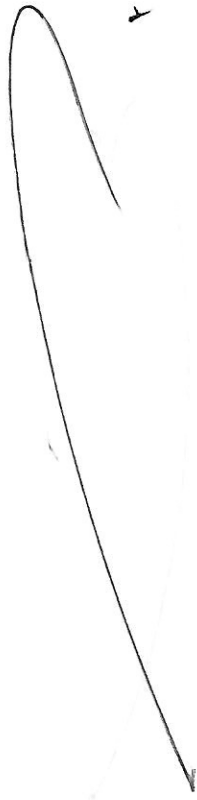
- a) Ser una persona física, mexicano de nacimiento, originario de Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco, con capacidad jurídica para contratar y obligarse.

- b) Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **GUCR851215J21**.
- c) Que requiere de los bienes que ofrece "**LA EMPRESA**" por contar con lo necesario para la realización del objeto de la presente relación jurídica.

CLÁUSULAS:


PRIMERA. – CONSENTIMIENTO Y OBJETO. – "**LAS PARTES**" manifiestan su voluntad para celebrar el presente acuerdo de voluntades, consistentes en la compraventa de los siguientes artículos:

1. **SACO DE CEMENTO TOLTECA.**
2. **CAL.**
3. **MORTERO**
4. **CONCRETO HIDRAULICO FC 250 20 REV. 14 D 7 DIAS.**


"**LA EMPRESA**" se obliga a entregar los bienes a "**EL CLIENTE**" y, en consecuencia, este se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto y determinado el cual se establecerá a continuación.

SEGUNDA. – CONTRAPRESTACIÓN. – Se calculará de acuerdo con los bienes solicitados y entregados, mismo que "**LA EMPRESA**" recibirá un comprobante fiscal emitido debidamente amparando los bienes enunciados junto con la cantidad y el Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo, recibirá por concepto de la contraprestación, la suma derivada de las facturas que en su momento se emitan, de acuerdo a la vigencia establecida en el presente contrato, las cuales deberán de ser pagadas en cuanto tengan en su conocimiento dicha información.

TERCERA. – VIGENCIA . – El presente contrato estará vigente por el tiempo correspondiente a 01 año a partir de la fecha del presente contrato.

CUARTA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: "**LA EMPRESA**" se obliga a:

- A. Cumplir con lo establecido en el presente contrato.

B. Llevar a cabo la compraventa de la manera mas profesional, responsable y pronta posible, de acuerdo con las necesidades de **"LA EMPRESA"**.

C. No hacer ningún cobro ajeno a lo establecido en la cotización o anexo respectivo.

"EL CLIENTE" se obliga a:

A. Cumplir con lo establecido en este contrato.

B. Hacer los pagos correspondientes en la forma y tiempo establecido entre las partes.

C. Permitir el acceso a **"LA EMPRESA"** a las instalaciones, documentos e información para llevar a cabo la compraventa de la mejor manera.

QUINTA. – INFORMACIÓN .- **"EL CLIENTE"** se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **"LA EMPRESA"** con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento, obligándose **"LA EMPRESA"** a no divulgar por cualquier forma o medio la información proporcionada por **"EL CLIENTE"**.

SEXTA. – AVISO DE PRIVACIDAD. – Previo a la firma del presente contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, **"LA EMPRESA"** hizo del conocimiento a **"EL CLIENTE"** del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales.

SÉPTIMA. – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – En caso de que **"LA EMPRESA"** se encuentre imposibilitado para entregar los bienes por caso fortuito o fuerza mayor no se incurrirá en incumplimiento, únicamente **"LA EMPRESA"** reintegrará a **"LA EMPRESA"**.

OCTAVA. – "LAS PARTES" establecen que los documentos, información de carácter técnico, económico, financiero, datos personales de particulares y comerciales de cada una de **"LAS PARTES"** proporcione de manera directa o indirecta a la otra dentro del marco del presente contrato serán propiedad exclusiva de cada una de las partes, así como los documentos y demás derivados de lo establecido en el presente contrato.

En virtud de lo anterior **"LAS PARTES"** se obligan a no divulgar ni revelar, en forma alguna, los secretos industriales, comerciales, información y/o documentación confidencial que le ha sido y/o le será revelada por la otra parte directa o indirectamente, o a la que ha tenido acceso y/o tendrá acceso con motivo del desempeño del presente contrato o que sea emitida derivado del acto jurídico del presente instrumento.

El incumplimiento de cualquiera de "LAS PARTES" a lo establecido en este instrumento dará lugar al pago de los daños y perjuicios que se ocasionen por tal incumplimiento.

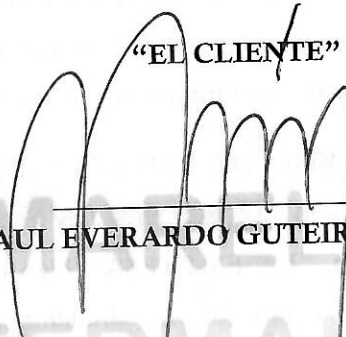
Para constancia "LAS PARTES", debidamente enteradas del contenido del presente contrato y su valor legal, manifestando bajo protesta de decir conducirse con la verdad, que el presente acuerdo de voluntades carece de vicio alguno de consentimiento, lesión, de cualquier clase o enriquecimiento ilegítimo de cualesquiera de las partes en perjuicio de la otra, lo firman por duplicado al margen de todas las hojas y al calce de esta última, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 28 de Agosto del 2023.

"LA EMPRESA"



LIZBETH MAYALETSI LOPEZ CASTILLO
En representación de
MAREL TERMAL S.A DE C.V.

"EL CLIENTE"



RAUL EVERARDO GUTIERREZ CASTAÑEDA